

1500587-76.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCEL PANGONI GUERRA

Comarca: Regente Feijó

Foro: Foro de Regente Feijó

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... droga é elemento essencial na dinâmica do tráfico, pois sem a pessoa que conduza a droga ao seu local de destino fica inviabilizado o seu comércio." 3. O regime inicial fechado revela-se possível em condenações por tráfico de entorpecentes, mesmo para o cumprimento de pena inferior a 8 (oito) anos, desde que desfavoráveis as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Regente Feijó

Foro de Regente Feijó

Vara Única

Rua: Carlos Beltrame, 10 - Portal do Sol

CEP: 19570-000 - Regente Feijó - SP

Telefone: (18) 3279-1555 - E-mail: regfeijo@tjsp.jus.br

1500587-76.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500587-76.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

EDMO GUSTAVO ALVES DOS REIS

CONCLUSÃO: Em 13/10/2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito desta Comarca de Regente Feijó. Eu, assistente judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCEL PANGONI GUERRA

VISTOS.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de EDMO GUSTAVO ALVES DOS REIS, sendo-lhe imputada a prática do crime descrito no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, constando da denúncia que, no dia 13 de julho de 2022, por volta de 09h30min, na Rodovia Assis Chateaubriand, SP 425, Km 442, na cidade e Comarca de Regente Feijó, o réu, qualificado à fl. 06, transportava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para a entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 1,625 kg, de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, na forma de 02 tijolos e 1.040 kg, da mesma droga, na forma de 312 tijolos e mais 39 fardos (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, auto de constatação preliminar de fls. 15/18 e laudos de fls. 85/87 e 109/115), constando na exordial que o tráfico se deu entre Estados da Federação (entre as cidades de Umuarama/PR e Estado de São Paulo). O réu, por intermédio de defensora constituída (fls. 37 e 164), apresentou defesa

preliminar (fls. 162/163).

A denúncia foi recebida em 26 de agosto de 2022 (fls. 172/175).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, tendo o réu sido interrogado (fl. 203). Na sequência, de maneira oral, o Ministério Público postulou a procedência da acusação.

A defesa, por sua vez, em memoriais, sustentou o reconhecimento da atenuante referente à confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal (fls. 213/214).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelos boletins de ocorrência (fls. 08/11 e 166/170), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), pelos autos de constatação de substância entorpecente (fls. 15/18), pelos laudos periciais de fls. 85/87 e 109/115, bem como pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório. Em juízo, a testemunha Marco Antonio Poltronieri, policial militar, declarou que estavam realizando um patrulhamento pela SP-425, Rodovia Assis Chateaubriand, quando no Km 443 depararam-se com uma caminhonete Triton, de cor prata, que aparentava estar extremamente pesada, além de trafegar em alta velocidade. Explicou que deram o sinal de parada para o veículo, mas este acelerou e adentrou repentinamente as margens da rodovia, local em que havia um santuário. Relatou que, nesse santuário, o réu abandonou o veículo ainda em movimento e empreendeu fuga a pé pela área lindeira, adentrando uma zona rural. Salientou que o veículo se imobilizou em uma câmara aleta de escoamento de água. Expôs que realizaram um acompanhamento a pé, conseguindo deter o réu. Disse que, no veículo, localizaram mais de uma tonelada de maconha disposta sobre o banco traseiro, assim como no compartimento de cargas. Narrou que o réu lhes informou que foi contratado por telefone na cidade de Umuarama/PR, cidade em que reside, por uma pessoa desconhecida, além de que teria pegado a caminhonete nas margens de uma rodovia nesse mesmo município, e que deveria deslocar-se até o estado de São Paulo, mas sem saber dizer em que cidade faria a entrega. Explicou que o nome da cidade seria informada por telefone pela mesma pessoa que o contratou, acrescentando que o réu receberia a quantia de R\$15.000,00 pela entrega. Aduziu que encontraram dentro do veículo um jogo de placas pertencentes a outras caminhonetes Triton, com as mesmas características, cores e ano de fabricação daquela usada pelo réu. Afirmou que, realizando a vistoria do chassi e do motor do veículo, constataram que a placa desse veículo, constando o município de Inácio Martins/PR, na verdade era de outra caminhonete, com as mesmas características, cuja placa era de Aparecida de Goiânia/GO. Confirmou, contudo, que, até aquele momento, não constavam essas caminhonetes como frutos de crime, furto ou roubo. Esclareceu que deram voz de prisão ao réu, conduzindo-o à Delegacia de Polícia Civil de Regente Feijó. Confirmou que o réu disse ter pegado a droga em Umuarama/PR.

A testemunha Rafael Rodrigues dos Santos, policial militar, narrou que na data do dia 13 de julho de 2022 patrulhavam pela SP-425, Rodovia Assis Chateaubriand, quando visualizaram uma Triton, que trafegava em alta velocidade e cuja traseira estava "um pouco baixa". Explicou que deram o sinal sonoro e luminoso para que o réu parasse o veículo, mas que esse o acelerou, empreendendo fuga e adentrando uma área rural à margem da rodovia. Esclareceu que o acusado abandonou o veículo e saiu correndo. Afirmou que conseguiram pegar o réu. Disse que, na caminhonete, encontraram grande quantidade de droga guardada no compartimento de carga e no seu interior. Declarou que também localizaram um par de placas no interior do veículo, também pertencentes a caminhonetes Triton, sem saber informar de que estado eram. Salientou que encontraram a quantia de R\$1.050,00 com o réu, ao que o indagaram sobre a origem da droga. Confirmou que o réu lhes disse ter pegado a droga no município de Umuarama/PR e que a levaria para uma cidade do estado de São Paulo, que ainda não sabia qual era, pois receberia uma mensagem dizendo onde que ele deveria fazer a entrega. Esclareceu que o acusado receberia R\$15.000,00 pelo transporte da droga. Disse que, diante desses fatos, levaram o réu para a

Delegacia, local em que foram lavrados os autos.

Em seu interrogatório, o réu confessou que foi contratado. Explicou que pegou dinheiro emprestado com um agiota após ter saído da prisão anteriormente, vez que precisava de dinheiro. Esclareceu ter trabalhado durante um momento, mas, somando os gastos com as contas dentro de casa, não conseguiu pagar o empréstimo, motivo pelo qual o agiota aumentou os juros sobre o empréstimo concedido ao réu. Elucidou que tentou negociar com o agiota, mas, em determinado momento, o agiota deu-lhe um prazo para honrar sua dívida. Narrou que, em razão disso, falou com uma outra pessoa, que costumava lhe passar serviços de pintura para realizar. Que essa pessoa lhe disse não haver mais serviços de pintura de casas para fazer. Salientou estar com dificuldade de juntar dinheiro para pagar o agiota. Declarou que esse agiota disse que se o pagamento referente ao empréstimo não fosse feito no prazo, "poderia acontecer alguma coisa" com o réu, mas o agiota disse não estar ameaçando-o. Narrou que, após uma semana, o agiota ligou ao réu, informando-o que se ele não pagasse sua dívida dentro de uma semana, "tomaria as coisas do acusado". Que lhe disse não ter condições financeiras para realizar o pagamento da dívida, pois estava passando por dificuldades. Afirmou que, em certo momento, o agiota lhe disse que "ou você me paga ou vai fazer algum serviço", ao que o réu lhe disse não haver ninguém para ajudá-lo a realizar o pagamento. Esclareceu já ter entrado em contato com sua mãe e outros parentes, mas nenhum deles teria condições também de ajudá-lo a pagar o agiota. Disse que ficou em desespero. Que o agiota ligou para ele e lhe disse haver um rapaz que tinha um serviço. Que o agiota lhe disse para o réu fazer esse serviço ou entrariam em sua casa e tomariam seus pertences. Disse que, como tem criança pequena em sua casa, acabou aceitando fazer o serviço. Explicou que o agiota lhe disse "não há o que se falar [sobre detalhes do serviço]", que ele simplesmente tinha que ir até a casa de um colega do agiota, para "carregar um carro". Disse que não sabia que mercadoria iria transportar. Narrou que o agiota lhe passou o número de um outro rapaz, desconhecido, que foi muito "curto, grosso" e lhe disse para "não ficar conversando nem fazendo perguntas". Que esse contato desconhecido informou o réu sobre o horário em que ele teria de entrar no carro. Que ele saberia a localização desse carro através de uma outra ligação que receberia do contato desconhecido. Explicou que, passado dois dias desses acontecimentos, já se encontrava arrependido e em desespero diante do que estava prestes a fazer, mas que "não sabia para onde correr", pois, pelo teor das conversas com agiota e com o contato desconhecido, se fizesse alguma denúncia ou se contasse para alguém, ficou com medo deles "fazerem alguma coisa comigo ou com minha família". Narrou que recebeu a ligação deles informando-o sobre a localização do carro, que estava estacionado na saída da cidade de Umuarama/PR. Elucidou que, entrando no veículo, percebeu de imediato o "volume atrás de mim dentro do carro" e que lhe disseram "agora você não pode mais descer do carro; ou você leva a mercadoria, ou já sabe o que vai acontecer com você". Disse que, de primeira, pensou que a entrega ocorreria no próprio Estado do Paraná, mas logo já estava dirigindo dentro do Estado de São Paulo. Narrou que se apavorou quando passou perto da base da polícia em Presidente Prudente, e, por isso, "o cara do celular" ficou muito bravo com o depoente, xingando-o, e que "se perdesse, ficaria tudo no meu peito". Explicou que esse contato desconhecido disse que se o réu chegasse ao suposto local em que era para entregar a droga, já não existiria mais a dívida referente ao empréstimo, pois ele próprio pagaria a dívida para o agiota. Afirmou que havia sido enganado, pois haviam lhe dito que transportaria "contrabando". Confirmou que, quando parou no posto de gasolina, mandaram-no "passar um cheirinho", para disfarçar o odor da droga. Esclareceu que a dívida que tinha para com o agiota era entre R\$11.000,00 e R\$13.000,00. Afirmou que receberia o valor de R\$15.000,00 apenas depois da entrega. Não soube dizer de quem era o veículo. Confirmou que realmente saiu do município de Umuarama/PR e que foi abordado pelos policiais militares em Regente Feijó/SP, próximo à Presidente Prudente/SP. Disse não ter conhecimento a respeito da pessoa que o contratou e que prefere ficar em silêncio quanto a esses fatos. Esclareceu que, quando se perdeu ao longo do trajeto, "o cara", o contato desconhecido, falou para ele pegar uma certa entrada na rodovia, na qual avistou a viatura policial vindo na outra mão. Disse não estar em alta velocidade, pois havia acabado de fazer

a curva. Esclareceu que a viatura fez o contorno, entrando no mesmo sentido da rodovia em que o depoente estava, momento em que não conseguiu mais ficar com o celular na mão, objeto que estava utilizando para se comunicar com o contato desconhecido. Disse que os policiais não sinalizaram através de efeitos sonoros, nem luminosos, “nem nada”. Narrou que, como viu a viatura vindo atrás de si, ficou com muito medo, adentrando uma margem no meio da estrada. Esclareceu que nesse momento saiu correndo, pois estava com muito medo e acredita que os policiais atiraram contra si. Confessou que, assim que havia entrado na caminhonete, já sabia que “não era coisa certa”. Explicou que os policiais não o viram entrando na margem, pois estava muito distante deles. Salientou que não havia conseguido frear a caminhonete, vez que ela era automática, mas ela já estava avançando em velocidade baixa. Afirmou que saiu do veículo acreditando que este se encontrava “travado”, e que saiu correndo. Declarou que seu celular permaneceu dentro do veículo. Que os policiais, quando saiu correndo, gritaram para que ele parasse, pois, caso contrário, atirariam. Narrou que, nesse momento, entrou em pânico e paralisou. Que os policiais pediram para que ele se deitasse no chão e lhe “deram uns tapas”, além de o chutarem. Que lhes disse que não precisavam agredi-lo pois é pai de família e que estava apenas fazendo um serviço, sem qualquer participação criminosa.

Pois bem.

Registre-se que o fato de os policiais estarem presentes quando da abordagem na situação de flagrância não implica impedimento para a tomada de seus depoimentos em juízo, sob compromisso. Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “(...) Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(...)” (STJ, HC 204.733/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011).

A propósito, os depoimentos prestados pelos policiais gozam de credibilidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a verdade, a simples função por eles exercida não é de molde a ensejar o descrédito das declarações prestadas.

No caso em testilha, nada justifica o desmerecimento das versões apresentadas pelos policiais, harmônica com os demais elementos probatórios colacionados.

Do arcabouço probatório amealhado, evidenciado que o réu transportava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a entrega a consumo de terceiros, 1,625 kg, de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, na forma de 02 tijolos, e 1.040 kg da mesma droga, na forma de 312 tijolo e mais 39 fardos, tendo o crime sido cometido entre Estados da Federação, porquanto a droga estava sendo transportada do Estado do Paraná (cidade de Umuarama) para o estado de São Paulo (cidade desconhecida).

O auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), os autos de constatação preliminar (fls. 15/18) e os laudos periciais (fls. 85/87 e 109/115) não deixam dúvida de que foi apreendido com o réu a quantidade de 1,625 kg de maconha, na forma de 02 tijolos, e mais 1.040 kg da mesma droga, na forma de 312 tijolo e mais 39 fardos, entorpecentes com ele encontrados quando revistado durante a abordagem policial, inexistindo dúvida quanto à autoria do réu, bem como que o sobredito entorpecente foi transportado do Estado do Paraná (cidade de Umuarama) para o Estado de São Paulo (cidade desconhecida).

E a prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, corrobora para a traficância de drogas pelo acusado.

Ouvidos em juízo, os policiais foram uníssonos em aduzir que, realizando um patrulhamento pela Rodovia Assis Chateaubriand, SP-425, no Km 443, depararam-se com uma caminhonete Triton, dirigida pelo réu, trafegando em alta velocidade e aparentando estar transportando uma carga pesada, além de que o réu confessou ter pegado os entorpecentes no município de Umuarama/PR, com destino a algum município do Estado de São Paulo, mas sem saber especificá-lo, e que receberia R\$ 15.000,00

pelo transporte, de modo que, portanto, evidente que o acusado, vindo do Estado do Paraná, adentrou este Estado (de São Paulo), transportando, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a entrega a consumo de terceiros, o entorpecente apreendido.

Ademais, ouvido em juízo, EDMO confessou a prática delitiva, confirmando a versão dos policiais de que pegou a droga no município de Umuarama/PR, cujo destino seria para um município do Estado de São Paulo. Confessou, também, que, assim que entrou no veículo, soube “que não era coisa certa”, suspeitando da natureza ilícita do serviço que prestaria.

Aliás, ainda que não soubesse o acusado da natureza ilícita do material, não estaria afastada a sua responsabilidade criminal sob a alegação de que não sabia que se tratava de entorpecente o que transportava, uma vez que não se poderia admitir que o réu, de propósito, se beneficiasse ao se colocar em situação de “cegueira deliberada”, de modo que, portanto, seria a hipótese de aplicação da teoria da cegueira deliberada (*willful blindness doctrine* ou teoria das instruções da avestruz), isto é, de o réu se colocar deliberadamente em condições de ignorância proposital a fim de incorrer deliberadamente em erro de tipo, de modo a tentar furtar-se à responsabilidade criminal que deve recair sobre ele, o que, frise-se, não vinga.

Repise-se, porém, que no cenário em tela era nítido que o réu sabia ou desconfiava da natureza ilícita de sua conduta.

Não por outro motivo, quando adentrou a caminhonete pela primeira vez no município de Umuarama/PR, o réu confessou saber que se tratava de ilícito.

Ademais, conforme exposto pelo próprio réu, receberia ele a quantia de R\$15.000,00 (quinze mil reais) para realizar o serviço oferecido pelo agiota, oferta, dessa natureza, certamente relativa a atividades ilícitas

Nem se cogite, no caso em tela, a inexigibilidade de conduta diversa.

Fato é que, para classificar a conduta de determinado agente como reprovável, é imprescindível que se possa exigir deste indivíduo, naquela situação fática, conduta diversa, cenário dos autos, porquanto plenamente possível se concluir o caráter ilícito do transporte da droga, realizado pelo réu, tendo em vista as características de sua “contratação”, ou seja, que não foi forçado a praticar a conduta em análise, mas que a aceitou com a finalidade de, de maneira mais fácil e rapidamente, obter recurso financeiro.

Sobre o tema, lecionam André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves:

Para dizer que alguém praticou uma conduta reprovável, é preciso que se possa exigir dessa pessoa, na situação em que ela se encontrava, uma conduta diversa. Reinhard Frank foi pioneiro na sistematização desse critério, inserindo-o dentro da culpabilidade. O autor estabeleceu como premissa fundamental a de que só se pode impor pena ao autor de um injusto (fato típico e antijurídico) quando se demonstrar ter sido seu comportamento reprovável. Para tanto, é necessário que dele se possa exigir conduta diversa, ou seja, que na situação em que o fato foi cometido, seja lícito concluir que o agente possuía uma alternativa válida de conduta. Se, por outro lado, verificar-se que as condições exteriores não lhe davam outra saída senão agir daquela maneira, seu ato não poderá ser tido como censurável. A ausência da censurabilidade acarreta a falta de culpabilidade e, desta forma, isenta-o de pena. Esse raciocínio funda-se no livre-arbítrio, isto é, na tese de que se deve punir alguém quando o ilícito resultou de uma livre opção; sem esta liberdade de escolha entre agir ou não agir criminosamente, não será justo aplicar a pena criminal (ESTEFAM, A.; GONÇALVES, V. E. R. Direito penal esquematizado: parte geral. 5 Ed. São Paulo: Saraiva, 2016).

Outrossim, menos ainda de prosperar eventual tese de estado de necessidade.

É absolutamente inaceitável considerar que circunstâncias de dificuldade financeira sejam aptas a autorizar condutas criminosas, sob pena de desencadear uma alarmante situação de insegurança jurídica e estremecer o convívio social, principalmente em localidades onde há concentração de pobreza.

Ademais, o tráfico de entorpecentes engendra infortúnios à população, de maneira geral, e ao Estado, vez que a distribuição de drogas afeta não só a vida do viciado

e o convívio social, causando danos muitas vezes irreversíveis, como também o próprio Estado, em virtude dos prejuízos acarretados à saúde pública, bem penal tutelado pelo tipo.

Sobre o tema, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Tráfico de drogas. 16,07g de cocaína. 1. Conjunto probatório fornece certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. 2. Validade dos depoimentos prestados pelos policiais, que se mostram coerentes e harmônicos. 3. Quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida, apreensão do dinheiro, indicam o intuito de mercancia. Impossibilidade de desclassificação para a infração do artigo 28, da Lei 11.343/06. 4. Inexigibilidade de conduta diversa. Alegações atinentes às dificuldades financeiras do réu para satisfação das necessidades vitais próprias e de sua família não foram comprovadas pela Defesa, ônus imposto por expressa previsão no artigo 156 do CPP. Situação de dificuldades pelas quais a Defesa alega que o réu passava deve ser resolvida por meios idôneos. 5. Reprimenda reduzida. Pena-base fixada no mínimo legal. Aplicação do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei 11/343/06 na fração máxima de dois terços. Pena fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta) dias-multa, no mínimo legal. 6. Fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", tendo em vista a quantidade de pena fixada e o tempo de prisão cautelar. 7. Conversão da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, e na prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo. Recurso parcialmente provido" (TJSP; Apelação 0045313-74.2012.8.26.0224; Relator (a): Kenarik Boujikian; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 4ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2014; Data de Registro: 22/01/2015).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE.MATERIALIDADES E AUTORIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS.VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETOEVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.TEORIA DA CO-CULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PENAMANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231, DO STJ.AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS.REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENAPRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. (...) 4. A existência do tipo penal reflete a implícita reprovação da sociedade à conduta desvalorada pela lei, no caso, o tráfico de drogas, que tem como bem jurídico tutelado a saúde pública. Presume-se, portanto, que o cidadão deve agir de forma diversa dos inúmeros verbos elencados no preceito primário do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06. E o ônus de provar a inexigibilidade de conduta diversa, apta a afastar a reprovação que implicitamente compõe o tipo, é, indiscutivelmente, da ré. 5. Não se acolhe a tese da defesa no sentido de aplicação das chamadas "teoria da co-culpabilidade" e da "culpabilidade funcional", teorias modernistas, que se tenta inserir no Direito Penal brasileiro, fundadas no sistema funcionalista do crime, na sua vertente racional-teleológica, também conhecida como "funcionalismo moderado". Tratam-se de teorias extremamente garantistas, que visam mais a beneficiar, e mesmo fomentar, a prática de novos crimes, não impingindo as devidas punições aos agentes criminosos, como forma de repelir novas práticas delitivas. Desta feita, não se pode conferir validade à pobreza, baixa escolaridade ou descaso do Estado para se justificar e permitir a prática de condutas penalmente tipificadas (...)" (TJSP; Apelação 0003035-82.2014.8.26.0161; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Diadema - 3ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/11/2015)

De se salientar, ademais, que o crime ocorreu em caráter interestadual, conforme devidamente comprovado ao longo da instrução processual.

Ouvidos em juízo, ambos os policiais militares foram firmes em afirmar que o réu estava transportando os entorpecentes desde Umuarama/PR, com destino ao Estado de São Paulo.

Quando interrogado, o réu confessou que pegara os entorpecentes no Estado do Paraná e que seu destino era alguma cidade do Estado de São Paulo.

Desta feita, pelo contido nos autos, comprovado que o tráfico foi praticado entre estados da Federação (Paraná e São Paulo), incidente, in casu, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.

Assim, inexistindo causas que excluam o crime ou isentem o réu de pena, bem como estando demonstradas a materialidade e a autoria do crime, a condenação é medida de rigor.

Passo, pois, à individualização da pena.

Na primeira fase da dosimetria penal, analiso as circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (dolo inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o acusado é primário); conduta social (nada a considerar); personalidade (nada a considerar); motivos do crime (inerentes à espécie); circunstâncias do crime (normais); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar); natureza e quantidade do entorpecente (exorbitante quantidade de maconha apreendida – mais de uma tonelada, o que será levado em consideração).

Assim, em razão da quantidade do entorpecente apreendido, fixo a pena base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes.

Presente, contudo, a circunstância atenuante referente à confissão espontânea havida em juízo (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, e Súmula nº 545, do C. STJ), devendo a pena acima ser reduzida em 1/6 (um sexto). Todavia, não podendo a pena nessa fase da dosimetria atingir patamar inferior ao mínimo legal (Súmula nº 231, do C. STJ), de rigor o retorno da reprimenda ao mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na derradeira fase do cálculo penal, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, uma vez que ficou demonstrado que o transporte da droga tinha caráter interestadual, porquanto envolveu dois Estados da Federação (Paraná e São Paulo). Assim, majoro a reprimenda à razão de 1/6 (um sexto), totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No tocante à causa de diminuição de pena - figura privilegiada -, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tem-se que o escopo do legislador ao estabelecer o privilégio foi de diferenciar o traficante habitual do neófito, beneficiando o segundo com uma causa especial de diminuição de pena. Bem por isso, para a aplicação do redutor, é necessário que o agente seja primário, ostente bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, o que não ocorre no caso sub judice, haja vista que o réu passou a se dedica-la, quando seduzido pelo considerável valor de R\$ 15.000,00, que alegou que receberia pelo transporte da enorme quantidade de entorpecente e, ademais, passou a atuar como peça fundamental para a disseminação das substâncias ilícitas pelo país. Sobre o tema, já decidiu o Pretório Excelso:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO A PENA INFERIOR A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Precedentes: HC 108.135, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 27.06.12; RHC 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 04.05.12; HC 101.265, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 06.08.12; RHC 107.860, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 25.09.12. 2. In casu, a paciente, na condição de “mula”, foi surpreendida transportando expressiva quantidade de droga ao exterior. Tal fato afasta o preenchimento dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, conforme parecer ministerial: “as instâncias

ordinárias com base no acervo fático-probatório, evidenciaram que a paciente integrava organização criminosas ou, ao menos, dedicava-se a atividades criminosas, desautorizando a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06¹, uma vez que o redutor é incompatível com ambas as condições. A revisão de tal entendimento é inviável de ser realizada na via estreita do writ, por exigir dilação probatória. Contra a pretensão da paciente, é importante argumentar que o transportador da droga é elemento essencial na dinâmica do tráfico, pois sem a pessoa que conduza a droga ao seu local de destino fica inviabilizado o seu comércio.” 3. O regime inicial fechado revela-se possível em condenações por tráfico de entorpecentes, mesmo para o cumprimento de pena inferior a 8 (oito) anos, desde que desfavoráveis as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal. 4. In casu, considerada tão-somente a quantidade da pena aplicada, o paciente teria direito ao regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. Todavia, a fixação de regime mais gravoso, deu-se à luz das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e, no caso da regência específica do crime de tráfico de entorpecentes, do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, verbis: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. 5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes: HC 111.412-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14.08.13; RHC 116.038, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15.08.13; RHC 116.204, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 02.05.13; HC 115.609, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.04.13; RHC 111.547, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 15.06.12. E a condenação transitou em julgado em 13.06.2014. 6 A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 7. Habeas Corpus extinto” (STF – 1ª Turma, HC 123430/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Julgado em 14/10/2014).

Assim, não há que se cogitar, in casu, da aplicação da debatida causa de diminuição da pena, a qual fica fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

Sopesando as circunstâncias do caso concreto, que evidenciam grande reprovabilidade da conduta e grave risco social e considerando a prática de crime gravíssimo (tráfico ilícito de grande quantidade de maconha entre Estados da Federação), fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Frise-se que o regime fechado é o mais adequado para satisfazer o caráter preventivo e repressivo da sanção, uma vez que, além de a traficância ser mola propulsora da criminalidade, o réu contribuiu para a distribuição e disseminação de grande quantidade de entorpecente pelo país.

Pelo montante de pena fixado, o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, inciso I, do CP). Também, pela mesma razão, não cumpre os requisitos para a concessão do sursis (art. 77, caput, do CP).

- Da detração:

Por fim, por força do § 2º do art. 387 do CPP, com a nova redação dada pela Lei nº 12.736/12, em linha de princípio, deve o juiz da esfera de conhecimento, após fixar a pena definitiva e o regime inaugural de cumprimento da expiação, dedicar novo capítulo na sentença condenatória para a análise de eventual progressão de regime. Entrementes, o desconto imposto pela novel legislação deve ser ponderado à luz das regras insculpidas na Lei de Execução Penal, e não como mero cálculo aritmético isolado, sob pena de permitir ao condenado uma progressão de regime imprópria, ou seja, com lapsos temporais reduzidos e desconhecimento completo de seu mérito pessoal, em total arrepio às regras existentes, as quais, diga-se de passagem, não

foram revogadas.

Em outras palavras, o período de detração para fins de progressão de regime prisional já na fase de conhecimento, além de corresponder às frações legalmente estabelecidas, não tem o condão de desautorizar o juiz na aferição do mérito do sentenciado, o que será verificado pelo atestado de comportamento carcerário e, em alguns casos, de parecer criminológico, notadamente quando houver necessidade de um exame mais acurado sobre o progresso de ressocialização.

Cumpra registrar que a inovação legislativa instituiu uma interação entre as jurisdições penais de conhecimento e executiva, propiciando ao magistrado da primeira etapa de cognição o reconhecimento de eventual progressão de regime prisional, desde que presentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos na lei de regência.

Ou seja, para a progressão de regime há uma série de fatores que devem ser computados. E, no presente caso, ainda que tivesse o réu cumprido o requisito objetivo (temporal), a análise de mérito, pela própria natureza e gravidade do delito perpetrado, não prescinde, no entender deste Magistrado, da prévia submissão de análise dos elementos subjetivos.

Sob tal argumentação, deixo de detrair o tempo de pena cumprido em sede cautelar, postergando a análise ao Juízo de Execução.

DO DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória, e assim o faço para CONDENAR o réu EDMO GUSTAVO ALVES DOS REIS ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso na prática do crime do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06.

O réu permaneceu preso durante toda a instrução processual e praticou crime gravíssimo, qual seja, o tráfico ilícito de grande quantidade de entorpecente entre Estados da Federação.

Assim, a presente sentença condenatória torna ainda mais veemente o *fumus boni juris* necessário para a manutenção da custódia cautelar do acusado.

Consoante já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

"Inaplicável a outorga do benefício a quem já se encontra preso, em flagrante ou preventivamente, por ocasião da sentença condenatória, pois, seria incongruente que o réu preso provisoriamente em virtude de medida cautelar, viesse, ao depois de condenado, ser libertado ex-vi da lei 5.941/73. Poder-se-ia, então, dizer que ficou preso pelo menos e foi posto em liberdade pelo mais" (RHC 177 - RJ- 5ª Cfm. do STJ, v.u., rel. M. Assis Toledo, DJU, de 30.10.89 - RT 504/339).

Não bastando, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar do acusado, como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assim, INDEFIRO ao réu o direito de apelar em liberdade, devendo, caso queira, fazê-lo custodiado. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitada em julgado a sentença:

- a) Notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, consoante o artigo 50, caput, do Código Penal;
- b) Inclua-se o registro da condenação no Sistema Informatizado Oficial, porquanto o lançamento do nome do réu no rol dos culpados é providência desnecessária, ante a revogação do artigo 393, inciso II, do Código de Processo Penal, pelo artigo 4º da Lei nº 12.403/2011, e em vista do Provimento CGJ 33/2010, que extinguiu o Livro Rol dos Culpados;
- c) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com cópia desta decisão, para suspensão de seus direitos políticos, conforme artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- d) Oficie-se ao IIRGD, comunicando-se a condenação do réu;
- e) Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme artigo 105 da Lei nº

7.210/84.

f) Decreto o perdimento dos bens apreendidos (dinheiro (R\$ 1.150,00), aparelho celular, 02 jogos de placas e o veículo Triton - cf. auto de exibição e apreensão às fls. 13/14), porquanto evidenciado estarem relacionados com o tráfico de drogas, nos termos da fundamentação acima.

Com o trânsito em julgado, encaminhe-se ofício à SENAD, comunicando acerca desta decisão e indicando a declaração de perdimento para os fins de sua destinação, ex vi do constante no artigo 63, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Custas ex legis.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Regente Feijó, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA